



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5075016-04.2016.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CARLA FERREL VALDIVIA

EMENTA

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA DESEMPREGADA E EM GOZO DO PERÍODO DE GRAÇA NA DATA DO PARTO. VALOR DA RENDA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.TEMA CONTROVERTIDO: *SABER QUAL A REGRA APLICÁVEL PARA O CÁLCULO DA RENDA MENSAL DO SALÁRIO-MATERNIDADE DEVIDO À SEGURADA QUE, À ÉPOCA DO FATO GERADOR DA BENESSE, SE ENCONTRE NO PERÍODO DE GRAÇA, COM ÚLTIMA VINCULAÇÃO AO RGPS NA QUALIDADE DE SEGURADA EMPREGADA.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a questão controvertida, a saber: Saber qual a regra aplicável para o cálculo da renda mensal do salário-maternidade devido à segurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontre no período de graça, com última vinculação ao RGPS na qualidade de segurada empregada.

Brasília, 21 de fevereiro de 2019.

Documento eletrônico assinado por **JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000062457v6** e do código CRC **c2de550f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:44:44

5075016-04.2016.4.04.7100

900000062457.V6

